

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : ■■■■ 무인커피자판기 계약 부적정
2. 관계기관 : ●●☆☆병원
3. 내 용

가. 업무개요

●●☆☆병원 ■■■■에서는 방문객의 이용 만족도 향상과 ■■■■ 환경 개선의 일환으로 '22년 12월 로비 공간에 캡슐형 무인커피자판기 설치를 위한 임차 계약을 체결하였습니다.

나. 무인커피자판기 임차 수의계약에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제7조(추정가격의 산정)에 따르면 용역의 리스·임차 계약 시 계약기간이 정해진 경우 총 계약기간에 대하여 추정한 금액을 기준으로 산정하며, 동법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)1항5호가목2)에 따르면 추정가격 2천만원 이하인 용역의 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 공단 「계약사무규정시행세칙」 제4조 및 6조에 의거 입찰이외의 방법으로 구매계약을 체결하고자 할 경우 거래실례가격, 원가계산 및 2인 이상 견적서 제출 등을 통하여 가격조사를 실시하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 물품을 임차하는 용역 계약 추진 시 총 계약기간에 따른 추정가격을 산정하고 계약부서에 의뢰하여 수의계약의 범위를 초과할 경우 경쟁의 방법을 통하여 계약을 체결하여야 하며, 법령에 따라 수의계약을 추진할 경우에도 유사·동등한 사양의 제품에 대해 거래실례가격 및 견적 등을 요청하여 가격조사를 면밀하게 실시하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●☆☆병원 □□□□ 무인커피자판기 임차 계약 내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 계약기간 4년 기준 시 추정가격이 \$\$\$\$\$\$천원으로 \$\$\$\$\$\$천원을 초과하여 수의계약이 불가하나 월 임차료 \$\$\$천원을 기준 소액계약으로 판단하여 직접 수의계약을 체결하였습니다.

[표 1] 무인커피자판기 임차 계약내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약상대자	월 임차료	계약금액

※ 4년 만기 렌탈 후 소유권 병원으로 이전

또한, '23.7월 감사기간 중 무인커피자판기 관련 시장조사 결과, [표 2]와 같이 유사한 사양의 다양한 종류의 무인커피자판기를 확인할 수 있었음에도 불구하고 제품별 사양, 장·단점 및 가격 등 도입 시 계약 관련 세부내용을 면밀히 검토하지 않고 IoT캡슐커피자판기 X700 제품을 특정하여 거래실례가 및 타 견적서 등 가격조사를 실시하지 않은 채 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 무인커피자판기 가격조사 내역

(단위 : 천 원)

제품명	방식	음료종류	월 임차료	구입가격	조사업체

다. 커피 캡슐 및 소모품 구입에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제22조(단가계약)에서는 일정 기간 계속하여 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다고 정하고 있으며, 동법 시행령 제7조(추정가격의 산정)에서는 추정가격 산정 시 단가계약의 경우 당해 물품의 추정단가에 예정수량을 곱한 금액으로 한다고 정하고 있습니다.

따라서 계속 사용할 예정인 물품에 대하여 계약기간 동안의 예정량을 산정한 후 계약부서에 연간 단가계약을 의뢰하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■ 무인커피자판기에 필요한 캡슐 및 냅킨, 컵 등 소모품 구입 내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 '22.11월부터 '23년 5월까지 약 7개월 간 무인커피자판기 임차 계약업체인 (주)베스코에 캡슐 등 \$\$\$\$\$\$천원의 물품을 필요시 마다 가격조사 없이 업체의 견적에 의하여 단가계약을 체결하지 않은 채 구입한 사실이 확인되었습니다.

[표 3] (주)베스코 대금지급 내역

(단위 : 원)

구입일자	내 용	금 액

4. 관계기관 의견

●●☆☆병원에서는 계약 추진 시 캡슐, 원두 등 장단점을 비교 검토하여 관리의 편리성을 감안, 캡슐 형태의 자판기 도입을 하였으며, 임대차 계약으로 판단하여 「국가계약법 시행령」 제26조1항5호가6에 의거 추정가격 5천만원 이하 수의계약을 체결했다고 답변하였습니다.

그러나 「조달청 계약법규 질의·사례」 4)에 따르면 특정 물품을 일정기간 렌트하는 것은 용역계약으로 판단하며, 설사 임대차 계약으로 판단하였어도 「국가계약법 시행령」 제30조2항에 따르면 용역과 임대차 계약 모두 추정가격 2천만원 초과는 소액수의 견적공고를 실시하여야 합니다.

또한, ●●☆☆병원에서는 커피 캡슐 및 소모품의 경우 계약상대자가 단가계약을 거부하여 필요 시 마다 구입했다고 답변하였으나, 물품의 연간 추정가격이 수의계약 범위 2천만원을 초과함에 따라 입찰을 추진하여야 할 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ●●☆☆병원장은

- ‘나’항과 관련하여, 향후 계약부서와 사전협의 하거나 의뢰하는 등 관련 법령에 위배되지 않도록 계약을 추진하여 주시기 바라며, (통보)
- ‘다’항과 관련하여, 커피 캡슐 및 소모품을 경쟁의 방법(입찰, 소액수의 견적공고)을 통하여 연간 단가계약을 추진하여 주시기 바랍니다. (통보)

○ ◎◎이사는

- ‘나’, ‘다’항과 관련하여, 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치

4)「조달청 계약법규 질의·사례」공개번호 1803140039(2018.03.14.) : 용역계약은 특정 물품이 계약목적물이 아니고 사업에 필요한 서비스(용역)를 제공받고 그 대가를 지급하는 계약을 의미하는 것인 바, 물품임차의 경우 특정 물품을 직접 구매하는 것이 아니고 특정물품을 일정기간 렌트하는 서비스(용역)를 제공받고 그 대가를 지급하는 용역계약으로 봄.

하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고	관련항